

نموذج عقد إسناد خدمات تقنية إلى طرف ثالث - لأغراض اختبار نظام امتثال

عقد إسناد خدمات تقنية إلى طرف ثالث

نموذج احترافي لاختبار نظام مراجعة الامتثال

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| رقم العقد   | IT-OUT-2026-001                         |
| تاريخ العقد | 2026 / 07 / 01                          |
| مدة العقد   | سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين |
| نوع الخدمة  | دعم تقني، تشغيل أنظمة، وصيانة تطبيقات   |

تمهيد

حيث إن البنك يرغب في إسناد بعض خدمات الدعم التقني وتشغيل الأنظمة وصيانة التطبيقات إلى مزود خدمة متخصص، وحيث إن مزود الخدمة يقر بامتلاكه الخبرة والقدرات الفنية والتنظيمية اللازمة لتقديم الخدمات محل هذا العقد، فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد وفقاً للشروط والأحكام الآتية.

أطراف العقد

| البيانات                                                                                    | الاسم                                | الصفة        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| شركة مساهمة سعودية مرخصة وخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، ويشار إليه لاحقاً بـ "البنك". | بنك الأمان السعودي                   | الطرف الأول  |
| شركة سعودية مسجلة ومرخصة لتقديم الخدمات التقنية، ويشار إليها لاحقاً بـ "مزود الخدمة".       | شركة التقنية الآمنة لتقنية المعلومات | الطرف الثاني |

المادة (1): نطاق العمل والخدمات

يحدد هذا العقد نطاق العمل ووصف الخدمة ومسؤوليات الطرفين ومخرجات الخدمة المطلوبة من مزود الخدمة، بما يشمل تقديم خدمات الدعم الفني، وصيانة الأنظمة، ومراقبة الأعطال، ومعالجة البلاغات التقنية وفق مستويات الخدمة المتفق عليها.

يلتزم مزود الخدمة بتنفيذ الخدمات الموضحة في هذا العقد وملاحقه، ولا يجوز له تغيير نطاق الخدمات أو طريقة تنفيذها إلا بعد موافقة خطية مسبقة من البنك.

نموذج تجريبي غير مخصص للاستخدام القانوني النهائي

## المادة (2): استمرار مسؤولية البنك النظامية

يقر الطرفان بأن إسناد الخدمات إلى مزود الخدمة لا يعفي البنك من مسؤولياته النظامية أو التنظيمية، ويظل البنك مسؤولاً عن الالتزام بجميع متطلبات البنك المركزي السعودي والجهات المختصة. يلتزم مزود الخدمة بالتعاون مع البنك بما يمكن البنك من الوفاء بجميع المتطلبات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة بالخدمات المسندة.

## المادة (3): الحوكمة وإدارة العلاقة

تخضع هذه العلاقة التعاقدية لسياسة البنك الخاصة بإسناد المهام إلى طرف ثالث وإطار إدارة المخاطر المعتمد لدى البنك. يجوز للبنك تعيين مالك علاقة أو لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ الخدمات، ومراجعة الأداء، واعتماد التقارير، والتصعيد عند الحاجة.

## المادة (4): العناية الواجبة والتقييم

يقر مزود الخدمة بخضوعه لإجراءات العناية الواجبة والتقييم قبل التعاقد وخلال مدة العقد، بما يشمل التقييم المالي والفني والتنظيمي وأمن المعلومات. يلتزم مزود الخدمة بتزويد البنك بأي وثائق أو معلومات يطلبها البنك لأغراض التقييم أو المراجعة الدورية.

## المادة (5): الوضع القانوني والتنظيمي لمزود الخدمة

يقر مزود الخدمة بأنه كيان قانوني مسجل ومرخص له بتقديم الخدمات محل العقد، ويلتزم بالمحافظة على وضعه القانوني والتنظيمي طوال مدة العقد. يلتزم مزود الخدمة بإشعار البنك فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري في وضعه القانوني أو الترخيصي أو المالي قد يؤثر على قدرته في تقديم الخدمات.

## المادة (6): مستويات الخدمة ومؤشرات الأداء

يلتزم مزود الخدمة بتحقيق مستويات الخدمة ومؤشرات الأداء ومتطلبات الأداء المتفق عليها في هذا العقد أو ملاحقه، ويتم قياسها ومراجعتها بشكل دوري من قبل البنك. تشمل مؤشرات الأداء، على سبيل المثال لا الحصر، زمن الاستجابة، زمن معالجة البلاغات، توافر الخدمة، وجودة التقارير المقدمة للبنك.

#### المادة (7): سرية بيانات العملاء وحماية المعلومات

يلتزم مزود الخدمة بالمحافظة على سرية بيانات العملاء والبيانات المالية وأي معلومات سرية تخص البنك أو عملاءه، ويحظر عليه استخدامها أو الإفصاح عنها لأي طرف آخر إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك ووفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

يلتزم مزود الخدمة باتخاذ الضمانات المناسبة لحماية البيانات ومنع الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التسريب أو التعديل غير المصرح به.

#### المادة (8): الأمن السيبراني وأمن المعلومات

يلتزم مزود الخدمة بتطبيق متطلبات الأمن السيبراني وأمن المعلومات والضوابط الأمنية اللازمة لحماية سرية وسلامة وتوافر بيانات وأنظمة البنك.

يلتزم مزود الخدمة بالامتثال لمتطلبات البنك وتعليمات البنك المركزي السعودي ذات العلاقة بالأمن السيبراني وإدارة مخاطر الطرف الثالث.

#### المادة (9): حق التدقيق والمراجعة والوصول

يحق للبنك ومراجعيه الداخليين والخارجيين والبنك المركزي السعودي أو من يمثله ممارسة حق التدقيق والمراجعة والوصول إلى السجلات والأنظمة والوثائق والمقار والموظفين ذوي العلاقة بالخدمات المسندة.

يلتزم مزود الخدمة بالتعاون الكامل في أي مراجعة أو فحص أو طلب معلومات يتعلق بالخدمات محل العقد، مع مراعاة متطلبات السرية وأمن المعلومات.

#### المادة (10): تقييم المخاطر وإدارتها

يلتزم مزود الخدمة بالتعاون في تقييم المخاطر ومراقبة المخاطر المرتبطة بالخدمات المسندة، وتقديم المعلومات اللازمة للبنك عند الطلب.

يجوز للبنك إجراء تقييم مخاطر دوري للخدمات ومزود الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية أو الوقائية التي يراها مناسبة.

#### المادة (11): استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث

يلتزم مزود الخدمة بوضع خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وخطة الطوارئ، واختبارها بشكل دوري لضمان استمرار تقديم الخدمات عند حدوث أي انقطاع أو تعطل.

نموذج عقد إسناد خدمات تقنية إلى طرف ثالث - لأغراض اختبار نظام امتثال

يلتزم مزود الخدمة بإبلاغ البنك بنتائج اختبارات الاستمرارية وخطط المعالجة لأي ثغرات أو قصور يتم اكتشافه.

#### المادة (12): التقارير الدورية ومراقبة الأداء

يلتزم مزود الخدمة بتقديم تقارير دورية للبنك حول أداء الخدمات، ومستويات الخدمة، ومؤشرات الأداء، والحوادث، وأي حالات عدم التزام.

يحق للبنك طلب تقارير إضافية أو اجتماعات مراجعة دورية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

#### المادة (13): التعاقد من الباطن

لا يجوز لمزود الخدمة التعاقد من الباطن أو إسناد أي جزء من الخدمات إلى مقاول من الباطن أو طرف فرعي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك.

يظل مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أعمال أي مقاول من الباطن، ولا يترتب على موافقة البنك إعفاء مزود الخدمة من أي التزام بموجب هذا العقد.

#### المادة (14): الإبلاغ عن الحوادث والانتهاكات

يلتزم مزود الخدمة بإبلاغ البنك فوراً ودون تأخير غير مبرر عن أي حادث أمني أو خرق للبيانات أو انتهاك للمتطلبات النظامية أو التعاقدية، مع تقديم تفاصيل الحادث وخطة المعالجة.

يلتزم مزود الخدمة بالتعاون مع البنك في التحقيق والمعالجة والتصعيد للجهات المختصة متى ما كان ذلك مطلوباً.

#### المادة (15): خطة الخروج والإنهاء والتعثر

يتضمن هذا العقد خطة خروج وآلية إنهاء واسترداد البيانات ونقل الخدمة عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو تعثر مزود الخدمة، بما يضمن عدم تأثر أعمال البنك.

يلتزم مزود الخدمة بإعادة أو حذف بيانات البنك وفق توجيهات البنك، وتقديم الدعم اللازم لنقل الخدمات إلى البنك أو إلى مزود بديل.

#### المادة (16): التوثيق وحفظ السجلات

يلتزم مزود الخدمة بحفظ السجلات والوثائق المتعلقة بالخدمات المسندة وفق المدد والمتطلبات التي يحددها البنك والأنظمة ذات العلاقة.

يلتزم مزود الخدمة بإتاحة السجلات والوثائق للبنك أو الجهات الرقابية عند الطلب وضمن المدد التي يحددها البنك.

#### المادة (17): التسعير والرسوم والفوترة

يوضح هذا العقد التسعير والرسوم وآلية الفوترة الخاصة بالخدمات المسندة، ولا يجوز فرض أي رسوم إضافية إلا بعد موافقة خطية مسبقة من البنك.

تكون الفواتير مستحقة وفق الآلية والفترات المتفق عليها بين الطرفين، وبعد تحقق البنك من تقديم الخدمة وفق مستويات الخدمة المتفق عليها.

#### المادة (18): تسوية النزاعات

تتم تسوية النزاعات وفق آلية التصعيد المتفق عليها بين الطرفين، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى الجهة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

لا يعفي وجود أي نزاع مزود الخدمة من الاستمرار في أداء التزاماته الجوهرية ما لم يوجه البنك بخلاف ذلك كتابة.

#### المادة (19): موقع البيانات وعدم الممانعة

لا يجوز نقل بيانات البنك أو معالجتها خارج المملكة أو تغيير موقع البيانات إلا بعد استيفاء الموافقات والمتطلبات النظامية اللازمة، بما في ذلك أي عدم ممانعة مطلوبة من البنك المركزي السعودي.

يلتزم مزود الخدمة بإشعار البنك مسبقاً بأي تغيير مقترح في موقع معالجة البيانات أو تخزينها أو في موقع تقديم الخدمة.

#### المادة (20): أحكام عامة

يعد هذا العقد وملاحقه كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعه، ولا يجوز تعديله إلا بموجب ملحق مكتوب وموقع من الطرفين.

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتفسر وفقاً لها.

#### التوقيعات

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية، واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

| الطرف الأول: البنك    | الطرف الثاني: مزود الخدمة |
|-----------------------|---------------------------|
| الاسم: _____          | الاسم: _____              |
| الصفة: _____          | الصفة: _____              |
| التوقيع والختم: _____ | التوقيع والختم: _____     |